

Oberlandesgericht Musterstadt - Vergabesenat

**Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der Bietergemeinschaft
Beratung Mustertal**

Vorhaben: Cybersicherheitsberatung mit 24/7-Reaktionsdienst

**Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der
Bietergemeinschaft Beratung Mustertal**

Antrag

Der Antragsgegner beantragt, die sofortige Beschwerde zurückzuweisen.

Klarstellung des Beschaffungsbedarfs

Das Ministerium wird weder den satzungsmäßigen Sitz noch eine bereits bei Bewerbung vorhandene Niederlassung bewerten. Nach der Rückversetzung soll ausschließlich geprüft werden, ob das für den Auftrag verbindlich benannte Team definierte Reaktionsstufen einhalten kann.

Stufe	Ereignis	Mindestleistung	Bewertbarer Mehrwert
R1	kritischer Sicherheitsalarm	qualifizierte Remote-Reaktion binnen 20 Minuten	belastbare Verkürzung bis zehn Minuten
R2	forensische Sicherung	einsatzbereite Fachkraft binnen 60 Minuten remote	paralleles Zweitteam
R3	physischer Einsatz angeordnet	Eintreffen binnen 180 Minuten	belastbare Verkürzung bis 120 Minuten
R4	länger dauernde Krise	Schichtbetrieb binnen acht Stunden	nachgewiesene Reservekapazität

Rechtliche Einordnung

Auftragsbezogene Reaktionszeiten sind nicht mit einem Standortkriterium gleichzusetzen. Entscheidend ist, dass jeder Bewerber die gleiche Anforderung unabhängig von Herkunft oder Sitz erfüllen kann und dass das Ministerium nur die verbindlich angebotene Leistung wertet. Die Forderung der Beschwerdeführerin, jede physische Reaktionsleistung auszuschließen, greift in die sachgerechte Bestimmung des Beschaffungsbedarfs ein.

Das Ministerium wird die Mindestanforderung und die Zuschlagswertung voneinander trennen. Die Eignungsprüfung beantwortet, ob ausreichende personelle und organisatorische Mittel vorhanden sind. Die spätere Angebotswertung beurteilt ausschließlich die Qualität des konkreten Einsatzkonzepts, ohne dieselbe Referenz oder Mitarbeiterzahl erneut zu bepunkten.

Verfahrenssicherung

Bis zur Veröffentlichung der berichtigten Unterlagen erfolgt keine Bewerberauswahl. Alle registrierten Unternehmen erhalten die geänderte Matrix gleichzeitig. Die Teilnahmefrist wird ab Bereitstellung der vollständigen Fassung neu mit 20 Kalendertagen bemessen. Änderung, Fragen und Antworten werden in der Vergabeakte versioniert.